

2026년 7월 1일부터 단독주택 건설 신규 규정

법령 번호 207/2026/ND-CP · 2026년 6월 15일 발표 · 2026년 7월 1일 시행

법령 개요

정부는 2026년 6월 15일자로 법령 번호 207/2026/ND-CP를 발표하여 단독 주택 건설 관리에 관한 규정을 정했으며, 이 법령은 2026년 7월 1일부터 효력이 발생한다. 건설 품질 관리, 건설 시공 및 건설 공사 유지 보수에 관한 건설법의 일부 조항을 상세히 규정하는 내용을 담고 있다.

설계 자격 규정 (층수·규모별)

구분	적용 대상	설계 요건
a	3층 미만 · 지하층 없음 · 총 건축면적 250㎡ 미만 · 높이 12m 미만	주택 소유자가 건축 설계를 자율적으로 수행 가능
b	7층 미만 단독주택 또는 지하 1층 보유 주택 (a항 제외)	전문 지식과 경험을 갖춘 조직 또는 개인이 설계 수행
c	7층 이상 또는 지하 2층 이상인 단독주택	전문 조직·개인이 설계하며, 화재 예방·진압 표준 및 기술 규정 준수 필수

단독주택 건설 공사 관리

- 법령은 주택 소유자가 건설 현장 출입구에 공사 표지판을 설치할 책임이 있다고 규정한다.
- 표지판의 위치와 크기는 관찰하기 쉬워야 하며, 주택 소유자의 이름·연락처·전화번호 및 법령 제13조 1항 a·b·d점에 규정된 내용을 명확히 표시해야 한다.
- 주택 소유자는 건설 시공을 조직하고 감독하며, 건설 과정에서 공사·인접 공사 및 환경 안전에 대한 책임을 진다.
- 주택 소유자는 법령 규정에 따라 건설 시공을 감독하고, 개별 주택 공사 기록을 작성·보관하도록 권장된다.
- 주택 소유자는 개별 주택 공사에 대해 법령 규정에 따라 공사 시공 및 건설 공사 감독을 조직해야 한다.

단독주택 건설 시공 감독 내용

법령은 시공 감독 내용을 다음과 같이 규정한다: 주택 및 인접·주변 공사에 대한 시공 방법과 안전 보장 조치, 시공 투입 전 자재·건설 부재·장비의 품질, 비계 시스템·임시 지지 구조 및 시공용 기계·장비, 건설 공사 안전 보장 조치.

주택 소유자가 단독주택 건축물의 일부 또는 전부를 수리·개조와 함께 용도 변경하는 경우, 건축 설계·시공은 기술 규정, 적용 기준 및 건축물의 새로운 용도에 적합한 규정을 준수해야 한다.

이 외에도 단독주택 건설 및 부분·전체 용도 전환은 화재 예방·소방, 환경 보호 및 기타 관련 법률 규정을 준수해야 한다.

6.15 규정 해설 — 현장 시공 중심 통제 체계 강화

본 규정은 중소규모 단독주택 현장에서 빈발하는 안전사고 예방과 시공 품질 확보를 위해, 현장 시공(On-site Construction) 중심의 통제 체계를 전면 강화하는 것을 골자로 한다.

1. 핵심 내용

이번 규정의 핵심은 서류 중심의 감리를 탈피하고, 현장 상주 및 실시간 시공 확인을 의무화하여 부실시공을 원천 차단하는 것이다. 특히 소규모 현장이라도 구조 안전과 직결되는 주요 공정(기초 배치, 골조 조립, 방수 등)에서는 건축사

또는 지정 감리자가 현장에 반드시 입회하여 육안 검증 및 디지털 기록을 남기도록 강제하고 있다.

2. 주요 규정 개정 요약 및 현장 시공 영향

① 현장 관리인의 자격 규정 및 상주 의무 강화

기존: 연면적 200㎡ 이하 소규모 단독주택의 경우 현장 관리인 지정이 형식적으로 이루어지거나 무자격 대리인이 명함만 두는 경우가 많았다.

변경: 건설기술인협회에 등록된 정식 기술자(초급 이상) 또는 관련 국가기술자격 취득자의 현장 지정이 의무화되며, 공사 기간 중 타 현장과의 이중 배치가 엄격히 금지된다.

② 단계별 핵심 공정 '현장 입회' 및 디지털 검증 의무화

기반 및 골조 공사: 기초 철근 배근 완료 시점 및 주요 구조부(기둥, 보, 슬래브) 콘크리트 타설 시, 감리자가 현장에서 직접 피복 두께와 배근 상태를 검증해야 한다.

품질 기록: 현장 시공 중심의 투명성을 위해, 주요 공정마다 날짜와 위치 정보(GPS)가 포함된 타임스탬프 사진 및 동영상 촬영 기록을 작성하여 지자체 보고서에 첨부해야 승인이 난다.

③ 현장 안전 및 소음·분진 민원 관리 강화

도심지 내 단독주택 특성을 고려하여, 인접 대지 경계선과의 안전 확보 조치(가설 울타리 및 낙하물 방지망 기준 강화)가 의무화된다.

현장 내 자재 적치 공간을 사전에 확보한 부지 내 시공 계획서를 제출해야 하며, 무단 도로 점용 시 즉각적인 공사 중지 처분이 내려질 수 있다.

적발 시 법적·경영적 리스크 (6·15 규정 반영)

행정 처분	이중배치 적발 시 해당 현장은 즉시 공사 중지 명령을 받게 되며, 이는 건축주와의 계약 위반(지체상금 발생)으로 이어진다.
형사 처벌 및 자격 제재	건설기술진흥법 및 건축법 위반으로 회사에는 과태료 및 영업정지, 해당 소장에게는 자격정지 처분이 내려진다.
디지털 필터링	6·15 규정에 따라 지자체에 제출하는 모든 착공·공정 보고서에 소장의 타임스탬프 및 GPS 정보가 동시 등록되므로, 서류상 이중배치는 행정망에서 자동으로 걸러지게 된다.

본 문서는 제공된 원문 자료를 바탕으로 정리한 요약본입니다.